

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אוריאל בוסו

52/25/פ

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – ייצוג נישום על ידי רואה חשבון), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 109 א 1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹, בסעיף 109 א –

(1) בסעיף קטן (א), המילים "רואה חשבון או" – יימחקו ;

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) רואה חשבון רשאי לייצג נישום בהליכים המתנהלים לפי חוק זה, בפני המנהל או עובדי משרדו." ;

(3) בסעיף קטן (ב), במקום "הוראת סעיף קטן (א) אינה באה" יבוא
"הוראות סעיף קטן (א) או (1א) אינן באות".

דבר הסבר

בסעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961 (להלן – חוק לשכת עורכי הדין), נקבעו פעולות שיוחדו למקצוע עריכת הדין, ובכלל זה ייצוג לפני המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין). בסעיף 21 לחוק לשכת עורכי הדין, נקבע כי הוראות סעיף 20 לחוק האמור לא יפגעו בזכותם של רואי חשבון למלא תפקידים שהותרו להם על פי דין.

בסעיף 109 א לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי רואה חשבון או יועץ מס מייצג רשאים לייצג נישום בהליך השגה לפי חוק מיסוי מקרקעין בכל הקשור לחישוב המס בלבד, בהתקיים התנאים המנויים באותו סעיף. כיוון שבסעיף האמור נקבע כי הייצוג יהיה בכל הקשור לחישוב המס בלבד, יוצא כי חלק עיקרי מעבודתם של רואי החשבון מצטמצמת – כך למשל, הכנת שומות מס והגשתן, הכנת תיקוני שומה, הגשת השגות וניהול דיונים בקשר עמן והזכות להירשם כמייצג במחשבי הרשות.

לפיכך, מוצע להעניק זכות ייצוג לרואי החשבון, כך שחלק מהעסקאות ידווחו על ידם, והחלק המשפטי על כל רבדיו ימשיך להיות נחלת עורכי הדין.

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

מניעת העבודה בתחום מציבור רואי החשבון והשארת המונופול בידי עורכי הדין בלבד, פוגעת פגיעה קשה בציבור הנישומים, אשר אין באפשרותם לפעול ולעבוד עם מי שהם מעוניינים. כמו כן, המידע הרב שנרכש בלימודי ראיית החשבון לא מתבטא כשלרואי החשבון אין יכולת להיות מעורבים באופן מלא בניהול ההליך מול מנהל מיסוי מקרקעין.

יודגש, רואי החשבון לומדים ונבחנים במבחני מועצת רואי החשבון מטעם משרד המשפטים והיקף הבחינות מכיל חומר רב ורלוונטי מזה הנדרש לשם מעבר בבחינת לשכת עורכי הדין בנושאי מיסוי מקרקעין, אך הזכות לעבוד בתחום שלמדו והתמחו נשללת מהם. כך גם מבחינת התרומה למשק. מעורבות רואי החשבון בנושא תגביר את מהירות הטיפול בעסקאות, ותביא לצמצום החיכוכים בסיום הליכי השומה וההשגה. התרומה למשק, על כל היבטיו תהיה רבה.

ההצעה מקדמת את הזכות לעבוד על ידי מגזר שהוכשר לכך ואינה מונעת מעורך הדין לעסוק בתחום שיוחד לו. אדם יוכל לבחור עם מי הוא עובד בלי לפגוע בזכות לעיסוק הקיימת לעורכי הדין. הנישום יוכל להחליט מי ידווח וינהל את הטיפול מול מנהל מיסוי מקרקעין. הדבר יביא גם להפחתת יוקר המחיה, שכן כיום משלם נישום לעורך דין עבור דיווח עסקאות ועריכת השומות, ולאחר מכן לרואה חשבון במקרה של שומות מס גבוהות או תיקון טעויות. באופן זה, נישום יוכל לבחור את מי שייצגו. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/305/24).

הצעת החוק זהה לפ/305/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)